

Introduction au droit des sociétés

Le droit des sociétés est une branche du droit privé extrêmement riche et vivante. Cette matière amène à étudier des groupements, les sociétés, dans les différentes étapes de leur vie, et dans les différents aspects de leur fonctionnement. La société est une forme particulière de groupement. Elle se distingue d'autres groupements de biens ou de personnes par le fait qu'elle est constituée en vue de la réalisation d'un bénéfice ou d'une économie, dont elle fera profiter ses associés. La possibilité de partager le bénéfice réalisé entre les membres du groupement distingue la société de l'association, qui ne peut procéder à un tel partage.

L'intérêt de la société est qu'elle permet une séparation du patrimoine de l'entreprise de celui de l'entrepreneur. En droit mauritanien le principe est celui de l'unité et de l'indivisibilité du patrimoine. L'entrepreneur individuel s'expose alors en intégrant le monde des affaires. En effet, son patrimoine devient le droit de gage général de ses créanciers (1169 Code des Obligations et Contrats). Certes, investir, c'est prendre un risque. Le monde des affaires est moulé dans le risque. Cependant, l'art d'être tantôt prudent, tantôt audacieux étant l'art de réussir, l'investisseur doit se trouver des soupapes de sécurité. En contribuant à la constitution d'une société, il investit un peu de ce qu'il a, mais surtout, préserve son avoir. Outre le manteau de protection qu'elle offre, la société est dotée d'une structure de financement qui lui permet d'ouvrir son capital à d'autres partenaires, d'obtenir des crédits bancaires, voire de faire appel au marché financier. C'est une formidable technique juridique pour obtenir un financement et à moindre coût. Le financement est pour l'entreprise un processus essentiel si elle veut se développer, mieux produire ou s'intégrer plus rapidement dans de nouveaux marchés. C'est une étape incontournable tant pour la réalisation des projets de développement que pour la satisfaction des besoins spécifiques de l'entreprise.

Par la mutualisation des efforts, les associés parviennent à trouver des moyens pour financer leurs projets. C'est alors une occasion pour eux de s'échapper des conséquences des caractères inaccessibles et onéreux du crédit.

Le droit et particulièrement le droit des affaires est une science d'organisation.

-La société est une technique d'organisation patrimoniale : isoler juridiquement certains biens.

-la société est une technique d'organisation de l'entreprise : société à associé unique qui offre le vêtement juridique aux entreprises individuelles sans personnalités morales .

- La société est une technique d'organisation du partenariat

Le droit des sociétés en Mauritanie est d'abord régit par le code des obligations et contrats qui lui réserve un chapitre intitulé : de la société contractuelle. Dans ce cadre l'article 920 dispose que « les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés, s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet » . Le code des obligations et contrats constitue donc le droit commun des sociétés , c'est ainsi que l'article 197 du code de commerce dispose que « le contrat de société se règle par le droit commun, les lois particulières au commerce et par les conventions des parties »

La définition de référence du terme société est celle fournie par l'article 920 bis du COC qui dispose que « **la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.** »

De cette définition on peut déduire ce qui suit ;

Trois éléments sont alors nécessaires pour constituer une société :

- la mise en commun des biens ou de tous les apports ;
- La volonté de tous les associés à participer au résultat il s'agit des bénéfices et de pertes ;
- La volonté des s'associer ou l'affectio societatis ;

Section 1 : constitution de la société

Pour constituer une société, il convient tout d'abord de respecter les conditions classiques des contrats, à **savoir le consentement, la capacité, l'objet et la cause**. Ensuite, il est nécessaire de satisfaire aux conditions spécifiques propres au contrat de société, lesquelles seront examinées dans la présente section.

I-Les apports

L'art 216 du **Code Commerce** dispose que « **tout associé doit apporter quelque chose à la société en contrepartie de cette apport, il lui est attribué un droit appelé part social** ». Cette part social prend le nom de part d'intérêt dans les sociétés de personnes et les **SARL**, (société à responsabilité limitée), et le nom d'action dans les sociétés par action. Les apports qui sont une dette de la société à l'égard des associés constituent le capital de la société, les parts sociales doivent toujours être égales à leur valeur d'origine. On parle du principe de fixité du capital social.

Il existe trois types d'apport :

- Les apports en numéraire appréciable en espèce ;
- Les apports en nature ;
- Les apports en industrie ;

A- Les apports en numéraire : ils se traduisent par une somme en espèce apportée à la société). . Dans les sociétés de personnes le montant de l'apport en numéraire et son versement dépendent de la volonté des associés.

.Dans les sociétés par action la loi exige un montant et un versement minimum et à des périodes déterminées à l'avance.

B- Les apports en nature

Ils peuvent concerner soit un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel. En pratique, il est souvent difficile à effectuer les apports en nature en raison, d'une part de la tendance des associés à les sous-estimer ou à les surestimer selon les cas et d'autre part en raison de la nature même du bien considéré. Leur montant estimé en espèce s'incorpore dans le capital social et permet de fixer les droits de chacun des associés. L'apport en nature peut être effectué en pleine propriété à la société, c'est l'apport en propriété ou en simple jouissance.

1- L'apport en propriété

C'est une cession de droit, il a pour effet de transférer à la société la pleine propriété de la chose apportée. Il obéit aux mêmes règles de forme et de publicité applicables aux biens cédés. S'il s'agit d'un bien immeuble, il faudrait organiser une publicité foncière, s'il s'agit d'un bien meuble la possession vaut titre, s'il s'agit d'un fonds de commerce il faut une publicité de la vente.

Les risques sont transférés automatiquement avec la propriété et la garantie fournie à la société par l'apporteur est la même que celle du vendeur à l'acheteur.

1- L'apport en jouissance

L'apport ici est la mise à la disposition de la société d'une chose pendant un temps déterminé, l'apporteur ne perd pas la propriété, il ne transfère que l'usage comme entre le bailleur et le locataire de bail.

C- l'apport en industrie

L'apporteur met dans la disposition de la société son travail, ses services ou son savoir-faire . Ce type d'apport ne donne la qualité d'associé que dans les sociétés de personnes où les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales.

Il est interdit de faire des apports en industrie dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions car ils ne peuvent pas constituer un gage pour le créancier parce qu'il est insaisissable et difficilement appréciable en espèce, le plus souvent l'apporteur en industrie est un employeur de la société.

II- la participation aux résultats

Cette deuxième condition est posée par l'art 920 du code des obligations et contrats qui définit la société comme étant « un contrat conclu en vue de partager les bénéfices qui pourrait en résulter ». Le but de toute société doit être la recherche de bénéfices et tous les associés doivent participer aux résultats.

A- La recherche d'un bénéfice

C'est la recherche d'un gain pécuniaire, par opposition à l'association qui est définie comme étant une convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun leur connaissance ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices.

La recherche et le partage des bénéfices ou la réalisation d'une économie serait donc le critère de distinction entre société et association.

B- Le partage des bénéfices

Les bénéfices sont en principe partagés entre tous les associés. La part de chacun appelé dividende est proportionnellement au montant de ses apports.

L'apporteur en industrie a une part égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

Cependant, les associés peuvent aménager en leur sein une forme de répartition des résultats soit des bénéfices soit des pertes (mais leurs clauses ne doivent pas être lésionnaires). Sont réputées lésionnaires les clauses qui attribueraient à un seul associé la totalité des profits ou qui l'exonèrent de la contribution aux pertes. Sont également lésionnaires les clauses qui excluraient un associé des profits ou qui mettraient à sa charge la totalité de perte.

Paragraphe III- la participation à la gestion

C'est l'affectio-societatis ou la volonté de s'associer ou bien la collaboration de tous les associés pour la réalisation d'un but commun. Elle est exclue de tout lien de subordination des uns vis-à-vis des autres.

A- La volonté de collaborer

C'est le droit de participer à la gestion de la société notamment le droit de direction distinct de contrôle, de révocation... Etc. le droit de collaboration à la gestion distingue le contrat de société du contrat de prêt ou du contrat de vente avec participation aux bénéfices réalisés mais il ne peut pas contrôler l'emploi des capitaux prêtés. Il n'y a pas alors d'affectio societatis.

B- L'exclusion des liens de subordination

Il n'existe pas de lien de subordination entre les dirigeants sociaux et les autres associés, ni entre les associés eux-mêmes. Le manque de subordination distingue le contrat de société de travail, où les rapports sont ceux qui prévalent entre employeur et employé. Il peut exister des contrats de travail avec participation aux bénéfices mais l'employé ne participe à la directive de gestion ni ne contrôle l'employeur. Il n'y a pas alors d'affectio societatis.

SECTION II- la personnalité de la société

Comme les personnes physiques la loi reconnaît aux sociétés la personnalité juridique. Les sociétés sont des personnes morales.

Nous allons spécifier le domaine et les conséquences de cette personnalité.

Paragraphe 1- le domaine de la personnalité morale

Selon les articles 201 du code de commerce et 18 du COC, toute société à l'exception de la société en participation jouit de la personnalité morale.

Le code de commerce conditionne la naissance et la disparition de cette personnalité à la formalité d'immatriculation au registre de commerce.

A- Naissance de la personnalité morale

Selon l'art 202 du Code de commerce les sociétés commerciales jouissent de leur personnalité à dater de leur immatriculation au registre de commerce.

Elles peuvent traiter en leur nom, accomplir tous les actes et encourir des responsabilités.

B- Disparition de la personnalité morale

La dissolution ne fait pas disparaître la personnalité morale, la personnalité morale subsiste pour le besoin de la liquidation du patrimoine social. Le CC subordonne la disparition de la PM à la publicité de l'avis de clôture de la liquidation.

Les modifications qui pourraient subir les sociétés en cours de vie sociale, notamment, transformation, scission, fusion, modification statutaire n'affecte pas leur personnalité juridique.

Paragraphe II- les conséquences de la personnalité morale

Considérées comme sujets de droit, les sociétés bénéficient de certaines attributions dans le domaine patrimonial et extrapatrimonial (Art 20 COC).

A- La société dans le domaine patrimonial

La société a un patrimoine celui-ci est distinct de celui des associés.

B-la société dans le domaine extrapatrimonial

La société dispose d'un nom ; d'un domicile ; d'une nationalité.

-le nom :

-Le domicile

-La nationalité :

Section III- classifications des sociétés

Il existe une classification fondamentale et une classification interne des sociétés.

Paragraphe 1- classification fondamentale

Divers critères ont été utilisés pour déterminer les différentes formes de société notamment l'objet, la personne des associés ou le but poursuivi par chaque société.

A- Distinction selon l'objet

Il s'agit de la distinction entre société civile et société commerciale. En principe une société est dite commerciale ou civile suivant que son objet est commercial ou civil. Le critère comporte des exceptions art 198 du code de commerce « son commercial à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés de personnes, société en nom collectif, les sociétés en commandite par simple, les sociétés à responsabilité limitée SARL, et les sociétés en commandite par action ; et les SA.

B- Distinction selon la personne des associés

Il s'agit de la distinction entre société de personne et sociétés de capitaux.

1- Les sociétés de personnes

Elles sont constituées en tenant compte de la personne même des associés, dans les rapports entre les associés eux-mêmes et dans leurs rapports avec les tiers. La personnalité de chacun des associés est la considération essentielle. La confiance, la solvabilité et l'honorabilité de chacun des associés sont les traits essentiels de ce type de société. On dit que les sociétés de personnes sont constituées "intuitu personae".

Deux conséquences en découlent :

- Les parts sociales ne sont transmissibles qu'avec l'accord unanime des associés.
- Chaque associé est indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales. Sa responsabilité est illimitée, il s'agit des associés de la société en nom collectif (SNC), des commandités de la société en commandite simple (SCS) et les commandités de la société par action (SCA).

2- Les sociétés de capitaux

Elles sont constituées en tenant compte des seuls capitaux apportés, les tiers traitent avec la société sans considération de la personne même des associés.

Deux conséquences en découlent :

- Les parts sociales sont librement transmissibles et négociables.
- Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur seul apport.
- Leur responsabilité est limitée au montant de leur apports.

La distinction selon la personne des associés n'intègre pas tous les associés.

Les SARL sont présentées comme une société hybride, elles empruntent aux sociétés de personnes l'intuitu personae du fait que les parts sociales ne sont pas librement transmissibles et elles empruntent aux sociétés de capitaux la limitation des responsabilités des associés au montant de leurs apports.

Aujourd'hui la SARL est considérée comme une petite société des capitaux